

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1221/2530

นายอ
นาย

าน จันทร์
สว่าง.
ฟอง
พฤษภา.

คดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นตรวจฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษาใหม่ จำเลยไม่มีสิทธิที่จะฎีกาได้
แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.(ที่มา- ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๓๕๐

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โดยมีได้ไต่สวนมูลฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามที่ระบุในคำฟ้องจำเลยอาจ มีความผิดฐาน
ฉ้อโกงได้ ที่ศาลชั้นต้นงดการไต่สวนมูลฟ้อง แล้วพิพากษายกฟ้องในความผิดฐานนี้
ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วย ส่วนข้อหาฐานโกงเจ้าหนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาชอบแล้ว
พิพากษา แก่เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะที่ยกฟ้องโจทก์ ในข้อหาฐาน
ฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ และให้ทำการ ไต่สวนมูลฟ้องแล้ว

พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีนี้เป็นคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ศาลจึงต้องทำการไต่สวน
มูลฟ้องตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ และ ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ วรรค ๓ บัญญัติไว้มาก่อน ที่ศาลประทับ
ฟ้องมิให้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะที่เป็นจำเลย เมื่อเป็นเช่นนี้การที่ศาลอุทธรณ์มีคำ
พิพากษาให้ศาลชั้นต้น ไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ในข้อหาที่โจทก์ฟ้อง
ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานฉ้อโกงนั้น ยังไม่ทำให้จำเลยอยู่ ในฐานะที่เป็นจำเลย
เมื่อยังไม่ได้เป็นจำเลยจึงไม่ได้ เป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๒ (๑๕) 'ไม่มีสิทธิที่จะฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้'

พิพากษาให้ยกฎีกาของจำเลย.

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>